

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1780/2531

นาง ศรีสุดา โง้ว มั่นคง
นาง นันท นา หลีก เมฆ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 95, มาตรา 96

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

แม้โจทก์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับจำเลยภายในกำหนดอายุความ สามเดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวจำเลยผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 และฟ้องจำเลยภายในกำหนดอายุความ 5 ปี นับแต่วันกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(4) แล้วก็ตามเมื่อในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ไม่ได้ตัว จำเลยมาศาลภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยออกเช็คพิพาทลงวันที่ 4 ธันวาคม 2523 จำนวนเงิน 50,000 บาท นำมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ เมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนดชำระเงิน โจทก์นำไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน

ธนาคารตามเช็คพินาทปฏิเสธรการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2524 โดยให้เหตุผลว่าโปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย โจทก์ไปร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับจำเลยที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2524 และมาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2529 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2529 แล้วพิพากษายกฟ้องในวันเดียวกันปัญหามีว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า แม้ว่าโจทก์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับจำเลยภายในอายุความสามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวจำเลยผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 และโจทก์มาฟ้องจำเลยคดีนี้ภายในอายุความห้าปีนับแต่วันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(4) แล้วก็ตามแต่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคแรกบัญญัติไว้ชัดว่า"ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ ฯลฯ"ตามบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว คดีจึงจะไม่ขาดอายุความ และเห็นว่าบทบัญญัติเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 นี้เป็นบทบัญญัติทั่วไป ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้น ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์อย่างเช่นคดีนี้ก็ต่อถือหลักอย่างเดียวกัน การที่ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนมูลฟ้องของโจทก์ต่อไปนั้น จะถือว่าระหว่างนั้นได้ตัวจำเลยมายังศาลและจำเลยอยู่ในอำนาจศาลแล้วหาได้ไม่ และจะนำเอาบทบัญญัติในทางแพ่งเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงเมื่อฟ้องคดีมาใช้บังคับไม่ได้ ขณะที่ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนมูลฟ้องเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2529 นั้นเป็นเวลาเกินห้าปี นับแต่วันจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องแล้ว คดีของโจทก์ย่อมขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ท่านศาสตราจารย์จิติติงศภักดิ์ ได้กล่าวไว้ในคำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอน 2(หน้า 1096) ว่า "คดีที่ศาลได้สอบสวนมูลฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 ถ้าัยการเป็นโจทก์ คงต้องส่งตัวจำเลยต่อศาลพร้อมกับฟ้องตาม มาตรา 143อยู่แล้ว ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อได้แจ้งวันนัดให้จำเลยทราบแล้วก็น่าจะถือได้ว่าตัวจำเลยมาศาลแล้ว มิฉะนั้นจะเป็นการประหลาด มากถ้าคดีที่ฟ้องแล้วตั้งแต่ยังไม่ขาดอายุความ จะขาดอายุความลงในระหว่างที่ไต่สวนมูลฟ้องอยู่แล้ว" อย่างไรก็ตามคดีนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 986/2514 ซึ่งตามข้อเท็จจริง เป็นเรื่องการแจ้งวันนัดโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ แต่ในคดีนี้จำเลยรับทราบวันนัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 ซึ่งยังอยู่ภายในกำหนดอายุความ 5 ปี ดังนั้นถ้าถือตามแนวคิดของท่านศาสตราจารย์จิติติงศภักดิ์ ก็ถือว่าได้ตัวจำเลยมาศาลแล้ว วิชามหาคุณ